



PUTUSAN

Nomor 680/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Kanda Syahputra**
2. Tempat lahir : Bandar Labuhan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/9 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/03/X/2023/Reskrim;

Terdakwa Muhammad Kanda Syahputra ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 680/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 680/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 680/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Kanda Syahputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana diatur dalam dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Muhammad Kanda Syahputra dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
N I H I L
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Muhammad Kanda Syahputra pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Bandar Labuhan Bawah Dusun III Desa Tadukan Raga Kec.STM Hilir Kab.Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib korban guntur dan adik korban Dio sedang naik kereta kearah bandar labuhan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 680/Pid.B/2024/PN Lbp



Tanjung Morawa untuk beretemu dengan teman korban. Selanjutnya korban bertemu dengan terdakwa Muhammad Kanda Syahputra dikuburan cina lalu bertanya “ada liat agung?”, terdakwa menjawab “dibelakang, ayoklah kesana aja kita ke belakan”, korban menjawab “gak maulah aku, aku disini aja”. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang dibelakang semak-semak dan mengatakan “kau yang bernama guntur ya” setelah itu terdakwa membacok kaki kiri korban parang dengan ukuran panjang sekitar 20 cm sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya korban berteriak minta tolong sehingga terdakwa meninggalkan korban.

➤ Berdasarkan visum et repertum no : 04/RH/VI/2022 tanggal 27 juni 2022 dan ditandatangani oleh dr. Widuri Pratama Putri, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Guntur Pramuditia Sasmita dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki 32 tahun dari hasil pemeriksaan di dapati luka robek di bagian lutut sebelah kiri disertai luka darah yang di derita menghalangi pekerjaan sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke2e dari KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Muhammad Kanda Syahputra pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Bandar Labuhan Bawah Dusun III Desa Tadukan Raga Kec.STM Hilir Kab.Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

➤ Pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib korban guntur dan adik korban Dio sedang naik kereta kearah bandar labuhan Tanjung Morawa untuk beretemu dengan teman korban. Selanjutnya korban bertemu dengan terdakwa Muhammad Kanda Syahputra dikuburan cina lalu bertanya “ada liat agung?”, terdakwa menjawab “dibelakang, ayoklah kesana aja kita ke belakan”, korban menjawab “gak maulah aku, aku disini aja”. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang dibelakang semak-semak dan mengatakan “kau yang bernama guntur ya” setelah itu terdakwa membacok kaki kiri korban parang dengan ukuran panjang sekitar



20 cm sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya korban berteriak minta tolong sehingga terdakwa meninggalkan korban.

➤ Berdasarkan visum et repertum no : 04/RH/VI/2022 tanggal 27 juni 2022 dan ditandatangani oleh dr. Widuri Pratama Putri, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Guntur Pramuditia Sasmita dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki 32 tahun dari hasil pemeriksaan di dapati luka robek di bagian lutut sebelah kiri disertai luka darah yang di derita menghalangi pekerjaan sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dinda Kartika Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi pelapor bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tentang terjadinya peristiwa Penganiayaan terhadap korban Guntur Pramuditia Sasmita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Terdakwa ketika bertemu dengannya setelah kejadian tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi "aku ketemu guntur di kolam, udah kubacok dia";
- Bahwa Guntur Pramuditia Sasmita ialah mantan suami saksi;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa tidak senang hati kepada Guntur Pramuditia Sasmita karena dulu Guntur Pramuditia Sasmita ada bawa kabur dan jual sepeda motor Ibu saksi;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa bacok Guntur Pramuditia Sasmita karena diceritakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bacok dibagian kaki dan lutut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mabuk-mabukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada diupayakan damai tapi belum tercapai karena korban minta uang perdamaian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan keluarga saksi tidak bisa memenuhinya;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa juga tidak suka hati karena korban juga dulu sering pukuli saksi waktu masih suami istri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa pernah berantam dengan chandara sekali di rumah terdakwa dan saat itu terdakwa mengamuk dan marah dan saat itu korban langsung pergi;

2. Sulistia Sri Wahyuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tentang terjadinya peristiwa Penganiayaan terhadap anak saksi yang bernama Guntur Pramuditia Sasmita;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Desa Bandar Labuhan Bawah didalam kuburan cina yang terletak di Dusun III Tadukan Raga Kec.STM Hilir Kab.Deli Serdang;
- Bahwa saksi tidak tau pasti bagaimana cara Terdakwa, Dkk menganiaya korban. Namun dari keterangan korban kepada saksi, dan dari luka yang di derita korban yang saksi lihat, adapun cara Terdakwa, DKK menganiaya korban yaitu dengan cara membacok lutut kiri korban dengan menggunakan parang/senjata tajam yang banyaknya saksi kurang tau berapa kali, kemudian korban menerangkan kepada saksi selain di bacok dengan senjata tajam, korban juga di pukuli oleh Terdakwa,DKK dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib saksi sedang berada di rumah bersama dengan korban yang bernama Guntur Pramuditia Sasmita dan adiknya yang bernama Sistio Genta Alam Buana yang berada di Dusun XII, Desa Limau Manis, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli serdang. kemudian kedua anak saksi tersebut bersama sama pergi keluar rumah yang saksi tidak tau tujuannya kemana, kemudian selang sejam kemudian yaitu pada pukul 14.30 wib anak saksi yang bernama Sistio Genta Alam Buana pulang sendirian kerumah dengan di antar oleh seseorang yang tidak saksi kenali. Kemudian Sistio Genta Alam Buana

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 680/Pid.B/2024/PN Lbp



berkata kepada saksi: "mak pergilah sana mintak tolong ke polsek mak, bang guntur di keroyok orang cepat mak nanti ntah mati dia", kemudian saksi pun pergi ke Polsek Tanjung Morawa untuk melaporkan kejadian tersebut, namun ketika saksi tiba di Polsek Tanjung Morawa datang lah anak perempuan saksi yang bernama Sisaura Putri Rahmadani sambil membonceng pegawai Rumah Sakit Rahmat Hidayah yang tidak saksi ketahui namanya. Kemudian pegawai rumah sakit Rahmat Hidayah berkata kepada saksi: "buk aku di pesankan guntur untuk nyampekan ke ibuk kalau si guntur lagi di rumah sakit rahmat hidayah", mendengar hal tersebut saksi pun bergegas pergi ke rumah sakit Rahmat Hidayah, dan saksi menuju keruangan IGD dan benar saksi melihat anak saksi yang bernama Guntur Pramuditia Sasmita sedang terbaring di atas tempat tidur dan sedang di rawat oleh petugas rumah sakit, yang mana pada saat itu saksi melihat Guntur Pramuditia Sasmita mengalami luka sobek di bagian lutut kirinya dan mengeluarkan darah segar, oleh sebab itu anak saksi yang bernama Guntur Pramuditia Sasmita sampai hari ini masih di rawat di rumah sakit karena luka bacokan di lutut kirinya;

- Bahwa Penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut saksi belum tau pasti, karena sampai saksi melaporkan kejadian tersebut di SPKT Polresta Deli Serdang, saksi belum sempat bertanya kepada anak saksi apa penyebabnya ia sampai di aniaya oleh Terdakwa;
- Bahwa yang di alami oleh korban akibat di aniaya oleh Terdakwa adalah kaki sebelah kiri harus di operasi untuk di pasang pen besi, luka sobek pada lutut kirinya harus di jahit, dan juga korban sampai hari ini masih di opname di rumah sakit Rahmat Hidayah;
- Bahwa saksi tidak tau pasti apakah ada permasalahan sebelumnya antara korban dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Guntur Pramuditia Sasmita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tentang terjadinya peristiwa Penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Desa Bandar Labuhan Bawah didalam kuburan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cina yang terletak di Dusun III Tadukan Raga Kec.STM Hilir Kab.Deli Serdang;

- Bahwa cara Terdakwa menganiaya saksi adalah, pertama Syamsul menendang punggung saksi menggunakan kakinya sebanyak satu kali sehingga saksi terjatuh, kemudian pelaku yang bernama Ijul Brewok dan temannya yang tidak saksi kenal kemudian melempar saksi menggunakan batu kerikil, lalu Syamsul kembali melempar saksi dengan menggunakan batang bambu namun saksi berhasil menghindari, dan tidak lama kemudian itu datanglah Terdakwa Kanda dengan membawa parang lalu Terdakwa mengatakan "kau yang namanya guntur kan", Setelah itu Kanda membacok kaki kiri saksi menggunakan parang dengan ukuran panjang sekitar 25 Centimeter sebanyak satu kali, kemudian setelah itu pelaku Syamsul mengambil handphone saksi yang saat itu saksi pegang ditangan saksi kemudian seluruh pelaku kabur meninggalkan saksi di tempat kejadian;

- Bahwa terdakwa saat itu melakukan penganiayaan terhadap saksi menggunakan alat berupa sebuah parang berwarna hitam dengan ukuran panjang sekitar 30 centimeter;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib saksi sedang bersama adik saksi yang bernama DIO sedang naik kereta ke arah bandar labuhan Tanjung Morawa yang mana saksi mau menjumpai teman saksi yang bernama Agung di desa Bandar Labuhan Bawah dekat kuburan cina, dan saat itu saksi bertemu dengan Kanda dan Ijul Brewok di kuburan cina, lalu saksi bertanya kepada Kanda "ada liat Agung?, Namun Kanda mengatakan "dia dibelakang, ayokla kesana aja kita kebelakang", dan saat itu saksi mengatakan "gak maulah aku, aku disini aja", dan setelah itu saksi melihat Kanda mengambil parang dari belakang semak-semak dan kemudian terjadilah penganiayaan terhadap saksi, dan saksi saat itu menyuruh adik saksi Dio melarikan diri dengan berlari, setelah itu para pelaku pergi meninggalkan saksi dan pelaku Syamsul saat itu terlebih dahulu mengambil handphone saksi yang saksi pegang ditangan saksi barulah ia pergi.- dan saat itu saksi meringis kesakitan sambil mengatakan TOLONG.. TOLONG... dan akhirnya ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal datang dan mengangkat saksi kemudian membawa saksi kerumah sakit Rahmat Hidayah, dan saksi kemudian memberitahukan kejadian yang saksi alami kepada orangtua saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa menganiaya saksi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 680/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kaki sebelah kiri harus di operasi untuk di pasang pen besi, luka sobek pada lutut kiri harus di jahit;
- Bahwa saksi tidak ada permasalahan sebelumnya dengan Terdakwa namun saksi menduga Terdakwa dendam kepada saksi karena saksi menceraikan istri saksi yang merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Sistio Genta Alam Buana Als Tio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tentang terjadinya peristiwa Penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Desa Bandar Labuhan Bawah didalam kuburan cina yang terletak di Dusun III Tadukan Raga Kec.STM Hilir Kab.Deli Serdang;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan ketika Kanda melakukan penganiayaan terhadap korban, karena saksi pada saat kejadian tersebut melarikan diri karena takut saksi juga dibacok oleh Kanda, yang mana pada saat itu saksi disuruh korban agar berlari menyelamatkan diri sehingga saksi meninggalkan korban ditempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa saat itu melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan alat berupa sebuah parang berwarna hitam dengan ukuran panjang sekitar 30 centimeter;
- Bahwa Terdakwa berperan membacok kaki kiri korban menggunakan parang sebanyak satu kali sehingga kaki kiri korban mengalami luka robek dan berdarah, kemudian abang saksi mengatakan bahwa teman-teman Terdakwa ikut memukuli korban menggunakan sebuah alat berupa bambu;
- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi bersama abang saksi Guntur berangkat dari gang bambu tanjung morawa menuju bandar labuhan bawah tanjung morawa menaiki sepeda motor untuk menjumpai Terdakwa, adapun saksi bersama abang saksi menjumpai Terdakwa dikarenakan ia mengatakan kepada saksi bahwa saksi anak kibis (pengadu), sesampainya di bandar labuhan bawah tepatnya di

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 680/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat kejadian, saksi dan abang saksi bertemu dengan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang bersama dengan dua temannya yang tidak saksi kenal, lalu korban "kok kau bilang adikku kibus ? tau dari mana kau ?", lalu Kanda mengatakan "ia lah mamak mu kan dekat sama polisi", lalu korban dengan Kanda terlibat perkelahian dan saling memukul dengan menggunakan tangan, kemudian saksi melihat Terdakwa mengambil parang dari persawahan tepatnya dari pohon cokelat yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian setelah Terdakwa mengambil parang, Terdakwa langsung mengejar abang saksi sambil mengangkat parang tersebut dan kemudian abang saksi berlari dan masuk ke sungai lalu abang saksi menyuruh saksi kabur menyelamatkan diri dan saksi tidak melihat lagi apa yang terjadi kepada abang saksi. kemudian Pukul 16.30 Wib saksi kemudian pulang kerumah dan lalu saksi memberitahukan kejadian yang dialami Guntur abang saksi kepada ibu saksi dan sekitar pukul 17.30 Wib, saksi mendapat kabar bahwa abang saksi sudah berada dirumah sakit Rahmat Hidayat tanjung morawa dengan kondisi kaki kena bacok, dan abang saksi mengatakan bahwa ia dibacok oleh Terdakwa;

- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa menganiaya korban adalah saksi belum tau pasti, saksi menduga Terdakwa sakit hati kepada abang saksi yang mana adik kandung Terdakwa yang bernama Dinda sudah bercerai dengan korban;
- Bahwa yang di alami oleh korban akibat di aniaya oleh Terdakwa adalah kaki sebelah kiri harus di operasi untuk di pasang pen besi, luka sobek pada lutut kirinya harus di jahit;
- Bahwa saksi tidak tau pasti apakah ada permasalahan sebelumnya antara korban dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhammad Kanda Syahputra** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban yang merupakan mantan abang ipar terdakwa yang pernah menikah dengan kakak terdakwa namun mereka bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa melakukannya penganiayaan kepada korban Guntur Pramuditya Sasmita pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Desa Bandar Labuhan Bawah didalam kuburan cina yang terletak di Dusun III Tadukan Raga Kec. STM Hilir Kab. Deli Serdang;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan sebuah alat berupa parang ukuran panjang sekitar 30 (tigapuluh) centimeter warna hitam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa saat itu disuruh oleh Pak Kamal yang merupakan langganan terdakwa berjualan pisang. terdakwa jelaskan bahwa terdakwa adalah tukang galas pisang (agen) dan sering membeli pisang Pak Kamal dan Pak Kamal memiliki kebun pisang di lokasi kejadian sehingga terdakwa pun mendatangi kebunnya untuk mengambil pisangnya. Dan sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa tiba di Desa Bandar Labuhan Bawah didalam kuburan cina yang terletak di Dusun III Tadukan Raga Kec. STM Hilir Kab. Deli Serdang dan ketika terdakwa sudah berada di kebunnya terdakwa ketemu dengan korban yang sedang mencari Agung dan sempat bertanya kepada terdakwa namun terdakwa tidak tahu sebenarnya dimana Agung dan terdakwa mengajak korban ke belakang masuk ke arah kuburan dan disitu terdakwa sudah emosi karena teringat sepeda motor ibu terdakwa pernah di gilakkan oleh korban dan setelah korban mengikuti terdakwa, saat itu terdakwa melihat ada orang yang sedang memancing dan sedang memegang parang dan terdakwa tidak kenal dengannya, lalu parang tersebut terdakwa rampas dan kemudian tanpa basa basi terdakwa langsung membacok kaki korban dan saat itu di lokasi kejadian datanglah Samsul dan ikut melempar korban menggunakan batu. setelah itu lalu terdakwa pun pergi meninggalkan korban;
- Bahwa terdakwa membacok kaki sebelah kiri korban sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan parang ukuran panjang sekitar 30 (tigapuluh) centimeter warna hitam yang terdakwa pegang pakai tangan kanan terdakwa yang mana terdakwa membacoknya dari arah depan terdakwa dan pada saat itu SAMSUL ada di lokasi kejadian dan ikut menganiaya korban dengan cara

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 680/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melempar korban menggunakan batu koral ukuran kepala tangan dewasa sebanyak 2 (dua) kali pada bagian tubuh korban;

- Bahwa terdakwa melakukannya karena terdakwa kesal kepada korban yang pernah pada tahun 2019 melarikan sepeda motor Honda Beat Pop orangtua terdakwa dan menjualnya tanpa izin orangtua terdakwa, dan selain itu korban juga menceraikan kakak kandung terdakwa sehingga membuat terdakwa semakin tidak suka dengan korban dan berniat memberikan korban pelajaran;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan visum et repertum no : 04/RH/VI/2022 tanggal 27 juni 2022 dan ditandatangani oleh dr. Widuri Pratama Putri, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Guntur Pramuditia Sasmita dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki 32 tahun dari hasil pemeriksaan di dapati luka robek di bagian lutut sebelah kiri disertai luka darah yang di derita menghalangi pekerjaan sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Muhammad Kanda Syahputra pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib telah membacok dengan parang dengkul Guntur Pramuditia Sasmita (korban) Desa Bandar Labuhan Bawah didalam kuburan cina yang terletak di Dusun III Tadukan Raga Kec.STM Hilir Kab.Deli Serdang;
- Bahwa parang yang digunakan terdakwa membacok Guntur Pramuditia Sasmita (korban) berwarna hitam dengan ukuran panjang sekitar 30 centimeter;
- Bahwa penyebab terjadi pembacokan tersebut karena terdakwa sakit hati kepada korban yang mana adik kandung terdakwa yang bernama Dinda sudah bercerai dengan korban;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib korban guntur dan adik korban Dio sedang naik kereta kearah bandar labuhan Tanjung Morawa untuk beretemu dengan teman korban.



Selanjutnya korban bertemu dengan terdakwa Muhammad Kanda Syahputra dikuburan cina lalu bertanya “ada liat agung?”, terdakwa menjawab “dibelakang, ayoklah kesana aja kita ke belakan”, korban menjawab “gak maulah aku, aku disini aja”. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang dibelakang semak-semak dan mengatakan “kau yang bernama guntur ya” setelah itu terdakwa membacok kaki kiri korban parang dengan ukuran panjang sekitar 20 cm sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya korban berteriak minta tolong sehingga terdakwa meninggalkan korban;

- Bahwa berdasarkan visum et repertum no : 04/RH/VI/2022 tanggal 27 juni 2022 dan ditandatangani oleh dr. Widuri Pratama Putri, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Guntur Pramuditia Sasmita dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki 32 tahun dari hasil pemeriksaan di dapati luka robek di bagian lutut sebelah kiri disertai luka darah yang di derita menghalangi pekerjaan sementara waktu;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban sempat rawat inap dirumah sakit;
- Bahwa benar sampai saat ini dengkul kaki sebelah kiri korban belum pulih, sehingga belum dapat melakukan aktivitasnya/pekerjaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum terdakwa tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya Terdakwa Muhammad Kanda Syahputra, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Muhammad Kanda Syahputra adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian;

Menimbang, bahwa dari alasan pertimbangan tersebut menurut hemat Majekis Hakim “unsur barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka (Hoge raad tanggal 25 Juni 1894);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas bahwa terdakwa Muhammad Kanda Syahputra pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib telah membancok dengkul kaki sebelah kiri Guntur Pramuditia Sasmita (korban) di Desa Bandar Labuhan Bawah didalam kuburan cina yang terletak di Dusun III Tadukan Raga Kec.STM Hilir Kab.Deli Serdang;

Menimbang, bahwa terdakwa membacok Guntur Pramuditia Sasmita (korban) dengan menggunakan sebuah parang berwarna hitam dengan ukuran panjang sekitar 30 centimeter;

Menimbang, bahwa penyebab terdakwa membacok dengkul kaki korban tersebut karena terdakwa sakit hati kepada korban yang mana adik kandung terdakwa yang bernama Dinda sudah bercerai dengan korban;

Menimbang, bahwa adapun keronologis kejadian berawal pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib korban guntur dan adik korban Dio sedang naik kereta kearah bandar labuhan Tanjung Morawa untuk beretemu dengan teman korban. Selanjutnya korban bertemu dengan terdakwa Muhammad Kanda Syahputra dikuburan cina lalu bertanya “ada liat agung?”, terdakwa menjawab “dibelakang, ayoklah kesana aja kita ke belakan”, korban menjawab “gak maulah aku, aku disini aja”. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang dibelakang semak-semak dan mengatakan “kau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama guntur ya" setelah itu terdakwa membacok kaki kiri korban parang dengan ukuran panjang sekitar 20 cm sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya korban berteriak minta tolong sehingga terdakwa meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa teman terdakwa yang berada dilokasi kejadian atas nama Samsul bertemu dengan terdakwa secara kebetulan dan terdakwa tidak mengetahui teman terdakwa bernama Samsul berada dilokasi kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum no : 04/RH/VI/2022 tanggal 27 juni 2022 dan ditandatangani oleh dr. Widuri Pratama Putri, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Guntur Pramuditia Sasmita dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki 32 tahun dari hasil pemeriksaan di dapati luka robek di bagian lutut sebelah kiri disertai luka darah yang di derita menghalangi pekerjaan sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 680/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban an. Guntur Pramuditia Sasmita terhalang dalam melakukan aktivitasnya;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 680/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Kanda Syahputra** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Demon Sembiring, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Roziyanti, S.H., Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agriva A. Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yuspita Indah Br Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roziyanti, S.H.

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Agriva A. Tarigan, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 680/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)